

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ THỊ PHƯƠNG GIANG

**BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY**

Ngành: Luật Kinh tế

Mã số: 9.38.01.07

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI-2025

Công trình được hoàn thành tại:

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Người hướng dẫn khoa học: **PGS.TS. VŨ THỊ HẢI YẾN**

Phản biện 1: **PGS.TS. NGUYỄN THỊ QUẾ ANH**

Phản biện 2: **PGS.TS. NGUYỄN HỮU CHÍ**

Phản biện 3: **TS. PHẠM THỊ THUÝ NGÀ**

L luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện
hợp tại:

vào hồi ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm ...

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam
- Thư viện Học viện Khoa học xã hội

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu với tư cách là một phần cấu thành quyền Sở hữu trí tuệ, đã và đang thể hiện vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia cũng như góp phần thúc đẩy vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia đó. Theo xu thế phát triển của thời đại, các tài sản trí tuệ là đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Việc bảo hộ và bảo vệ tốt quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tạo ra môi trường pháp lý an toàn, khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ và thương mại điện tử đã giúp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đưa hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu của mình tiếp cận người tiêu dùng một cách dễ dàng, gây dựng được danh tiếng nhanh chóng đồng thời khai thác được tối đa quyền và lợi ích hợp pháp mà mình có được. Tuy nhiên, cũng chính sự phát triển quá nhanh và mạnh của công nghệ số, của thương mại điện tử, kinh doanh online... đã nảy sinh không ít vấn đề phức tạp gây khó khăn cho chủ thể quyền cũng như cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát và xử lý hành vi xâm phạm.

Quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam trong những năm vừa qua dù đã đạt được những kết quả đáng kể như tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy sáng tạo và bảo vệ cho các chủ thể quyền nhưng mới chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng. Thực tiễn cho thấy, quy định pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chưa đầy đủ hoặc còn có một số nội dung chưa rõ ràng, cụ thể khiến cho chủ thể quyền khó khăn trong việc yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình, đồng thời cũng khó khăn cho việc xử lý hành vi xâm phạm.

Từ những lý do trên, việc nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện các quy định và thực tiễn bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam có vai trò quan trọng cho việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng, cũng như hoàn thiện các yêu cầu trong cam kết của Việt Nam trong quá trình ký kết FTA và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, Nghiên cứu sinh chọn đề tài “*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay*” làm luận án tiến sĩ của mình. Nội dung nghiên cứu của đề tài hy vọng sẽ góp phần bổ sung, làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong bối cảnh mới hiện nay.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu

Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và các biện pháp khác, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp giúp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, Luận án cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến chủ đề luận án và đánh giá khoảng trống nghiên cứu;

Thứ hai, nghiên cứu cơ sở lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu;

Thứ ba, phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu;

Thứ tư, xác định định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một phạm trù rất rộng bao gồm nhiều biện pháp khác nhau, trong phạm vi nghiên cứu ở góc độ là một luận án tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế, Luận án chỉ tập trung nghiên cứu chính vào biện pháp dân sự vì phù hợp với bản chất quyền tư đối với nhãn hiệu, ngoài ra, biện pháp hành chính được nghiên cứu để chỉ ra lý do vì sao là biện pháp được áp dụng phổ biến hiện nay, biện pháp hình sự trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chỉ được đề cập đến trong nghiên cứu lý luận để bảo đảm hệ thống bảo vệ quyền đầy đủ, không phải là nội dung nghiên cứu chính của Luận án.

Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam. Việc nghiên cứu ĐUQT và pháp luật một số quốc gia nhằm mục đích đối chiếu, so sánh để học hỏi, rút kinh nghiệm, kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

Về thời gian: Luận án nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của quy định pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, tập trung nghiên cứu sâu giai đoạn từ 2017-2023 vì đây là giai đoạn có nhiều thay đổi về quy định pháp luật khi Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế và sửa đổi Luật SHTT.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

4.1. Phương pháp luận

Luận án được thực hiện dựa trên các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Luận án cũng được thực hiện dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước hiện nay về quyền SHTT đối với nhãn hiệu và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

4.2. Phương pháp nghiên cứu của luận án

Luận án được nghiên cứu dựa trên các quan điểm biện chứng, toàn diện, lịch sử cụ thể. Với cách tiếp cận này, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu chung của khoa học xã hội và nhân văn bao gồm: phương pháp lịch sử, phương pháp điều tra xã hội học, tổng hợp, phân tích, thống kê, mô tả. Đồng thời, luận án cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu đặc thù của khoa học pháp lý, cụ thể là: phương pháp phân tích quy phạm, phân tích trường hợp, so sánh và đối chiếu pháp luật.

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

Từ việc tổng hợp, hệ thống các công trình nghiên cứu khoa học trước đây liên quan đến đề tài luận án, luận án xác định những vấn đề đã được nghiên cứu, mức độ chuyên sâu của vấn đề nghiên cứu để từ đó chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, nội dung nghiên cứu phù hợp và kế thừa các kết quả nghiên cứu có giá trị.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

6.1. Ý nghĩa lý luận

Luận án đã có những đóng góp nhất định về khoa học khi đề xuất được các giải pháp cụ thể, mang tính khả thi, có giá trị góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu cũng như các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Luận án có những đóng góp lớn về mặt thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả xử lý xâm phạm nhãn hiệu của các cơ quan bảo vệ quyền khi đưa ra những kiến nghị sửa đổi một số quy định pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cũng như những giải pháp cụ thể giúp cho hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu đạt hiệu quả. Những phân tích chuyên sâu trong luận án là tài liệu có giá trị tham khảo cho các cơ quan ban hành và thực thi pháp luật SHTT ở Việt Nam.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Luận án được kết cấu làm 4 chương.

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Luận án đã phân tích tình hình nghiên cứu của trong và ngoài nước theo các nhóm vấn đề như:

- Nhóm công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận về quyền SHTT và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu
- Nhóm công trình nghiên cứu về thực trạng pháp luật và thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính
- Nhóm công trình nghiên cứu về định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự, biện pháp hành chính

1.2. Đánh giá chung tình hình nghiên cứu và các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Trên cơ sở tiếp thu những kết quả nghiên cứu trước đây, luận án chỉ ra các khoảng trống nghiên cứu và đề xuất một số nội dung tập trung của luận án khi nghiên cứu:

Thứ nhất, về mặt lý luận, tiếp tục nghiên cứu và làm rõ các nội dung về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu

Thứ hai, về mặt thực trạng pháp luật, Luận án phân tích, đánh giá các nguyên tắc, nội dung của pháp luật Việt Nam trên cơ sở yêu cầu điều chỉnh thực tiễn và tính tương thích với một số điều ước quốc tế mà Việt Nam mới tham gia ký kết như CPTPP, EVFTA... Những nguyên tắc và nội dung về thực trạng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp

dân sự, biện pháp hành chính được làm rõ trong Luận án sẽ là định hướng quan trọng và tác động trực tiếp đến hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam.

Thứ ba, về thực tiễn thực thi pháp luật, thông qua những số liệu thống kê thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, NCS sẽ tập hợp, phân tích, đánh giá nhằm làm rõ hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và thực tiễn áp dụng pháp luật.

1.3. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

1.3.1. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu

Luận án vận dụng các học thuyết nền tảng của bảo vệ quyền SHTT nói chung kết hợp với lý thuyết riêng về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, bao gồm:

- *Lý thuyết về quyền sở hữu của John Locke (1632-1704)*
- *Lý thuyết về hàng hoá công cộng và cân bằng lợi ích*
- *Lý thuyết về cạnh tranh*

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu

Từ cơ sở lý thuyết chung, để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án xây dựng các câu hỏi nghiên cứu sau đây:

Thứ nhất, nghiên cứu về góc độ lý luận

Câu hỏi nghiên cứu:

Quyền SHTT đối với nhãn hiệu và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là gì?

Giả thuyết nghiên cứu:

Hiện nay, vẫn chưa có quan điểm thống nhất nào về khái niệm quyền SHTT đối với nhãn hiệu và khái niệm bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Câu hỏi nghiên cứu:

Các đặc điểm về nội dung và nguyên tắc, biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu?

Giả thuyết nghiên cứu:

Các đặc điểm cần làm rõ là yếu tố nội dung, nguyên tắc, biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chưa được phân tích sâu trong các nghiên cứu.

Thứ hai, về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật

Câu hỏi nghiên cứu:

Cơ sở pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu gồm những nội dung gì và có đáp ứng được nhu cầu thực tiễn cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế hay không?

Giả thuyết nghiên cứu:

Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu về cơ bản đã đáp ứng thực tiễn và nội luật hóa các cam kết quốc tế mang tính toàn cầu nhưng chưa thực sự phù hợp với các yêu cầu thay đổi trong tình hình phát triển mới.

Thứ ba, nghiên cứu về định hướng và giải pháp

Câu hỏi nghiên cứu:

Định hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hiện nay thế nào? Các giải pháp khắc phục cho các bất cập, tồn tại, hạn chế trong quy định pháp luật hiện hành bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và giải pháp tổ chức thực hiện như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu:

Việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chưa thực sự phù hợp với bản chất quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được đưa ra chưa hoàn toàn đồng bộ và hiệu quả.

Kết luận chương 1

Thông qua việc đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, NCS nhận thức được những giá trị cần kế thừa từ các công trình nghiên cứu kể trên và xác định các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án của mình.

Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

2.1. Lý luận về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

2.1.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng chỉ phát sinh khi có các quy định pháp luật chính thức công nhận hoặc bảo hộ nó. Bản chất của quyền SHTT là một loại quyền tài sản đặc biệt, được xác lập trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan, với nội dung quyền bao gồm quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền ngăn cấm người khác sử dụng trái phép. Nội hàm của khái niệm quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo pháp luật mỗi nước cũng như trong các điều ước quốc tế có sự khác nhau do bị chi phối bởi quan điểm về các dấu hiệu cấu thành nên nhãn hiệu.

Hiệp định TRIPS năm 1995 ra đời với những tiến bộ mang ý nghĩa to lớn đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Hiệp định đã đưa ra khái niệm nhãn hiệu tại khoản 1 Điều 15: *“Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa và tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của dấu hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký làm nhãn hiệu hàng hóa. Trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng, các thành viên có thể quy định rằng khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng. Các thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là các dấu hiệu nhìn thấy được [95].*

Ở Việt Nam, tiếp thu những quan điểm tiến bộ trên thế giới về khái niệm nhãn hiệu và quyền SHTT đối với nhãn hiệu, Luật sở hữu trí tuệ 2005 tại khoản 16 Điều 4 giải thích "nhãn hiệu" được hiểu "là dấu hiệu

dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau" và cụ thể hơn trong Điều 72 Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung năm 2022 khi nhắc đến điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ, đó là "dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc, hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa" [71].

Thông qua phân tích các nguyên tắc xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu, phân tích khái niệm nhãn hiệu để xác định các dấu hiệu là nội hàm của quyền SHTT đối với nhãn hiệu, trong phạm vi Luận án này, khái niệm quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể được hiểu một cách chung nhất là quyền của các chủ thể do pháp luật quy định hoặc thừa nhận thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ với các chủ thể khác, bao gồm dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc, hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa.

2.1.2. Đặc điểm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Nhãn hiệu, với tư cách là một đối tượng thuộc phạm vi SHTT, đồng nghĩa với việc quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một bộ phận cấu thành của hệ thống quyền SHTT. Do đó, quyền SHTT đối với nhãn hiệu vừa mang những đặc điểm chung vốn có của quyền SHTT, vừa sở hữu những thuộc tính riêng biệt, tạo nên sự khác biệt so với các loại quyền tài sản khác.

2.2. Lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

2.2.1. Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Tổng hợp từ những phân tích đã trình bày, thuật ngữ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được hiểu một cách hệ thống như sau: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chủ thể khác liên quan sử dụng các biện pháp được pháp luật quy định nhằm ngăn chặn, xử lý những

hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hợp pháp, giữ nguyên vẹn quyền sở hữu cho đối tượng này.

Cách tiếp cận về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu như trên đã khái quát được toàn bộ nội hàm của hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

2.2.2. Đặc điểm của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu mang những đặc trưng pháp lý riêng biệt, xuất phát từ bản chất vô hình của đối tượng được bảo hộ. Quyền SHTT đối với nhãn hiệu không chỉ đơn thuần là quyền tài sản mang tính cá nhân của chủ thể, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dễ dàng bị xâm phạm do tính chất phi vật/vô hình thể của nó. Chính vì lẽ đó, các quốc gia đều xây dựng một hệ thống các biện pháp pháp lý bảo vệ nhằm hỗ trợ chủ thể quyền đồng thời bảo đảm sự lành mạnh của môi trường cạnh tranh trên thị trường cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Không giống như bảo vệ các loại tài sản hữu hình thông thường, bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu có những đặc điểm gắn với: Chủ thể, giới hạn bảo vệ quyền, đối tượng bảo vệ, biện pháp bảo vệ quyền, mục đích của việc bảo vệ...

Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu cũng như quyền sở hữu tài sản nói chung là quyền dân sự tuyệt đối của chủ sở hữu mà những người khác có nghĩa vụ tôn trọng, không được thực hiện hành vi xâm phạm. Nhà nước với vai trò chủ đạo thiết lập một hệ thống pháp luật với những biện pháp hỗ trợ bảo vệ quyền nhất định nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm, bảo vệ quyền cho chủ sở hữu nhãn hiệu, bảo vệ thị trường. Mỗi biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu có những đặc trưng riêng nên tùy tình huống và góc độ khác nhau, từng biện pháp bảo vệ nhất định sẽ phát huy ưu điểm của mình.

2.2.3. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

2.2.3.1. Biện pháp dân sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

2.2.3.2. Biện pháp hành chính bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

2.2.3.3. Biện pháp hình sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

2.3. Pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Hệ thống pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được xây dựng và phát triển dựa trên các học thuyết về bảo vệ quyền tài sản của các chủ thể đồng thời chú trọng đến việc cân bằng lợi ích của chủ thể quyền với nhu cầu và lợi ích chung của xã hội. Mục tiêu điều chỉnh chủ yếu của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là nhằm chấm dứt các hành vi xâm phạm hiện hữu, ngăn ngừa các hành vi xâm phạm tiềm tàng trong tương lai thông qua các cơ chế cảnh báo và phòng ngừa hiệu quả, cũng như thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho chủ thể quyền đối với nhãn hiệu bị xâm phạm. Pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một hệ thống phức tạp, bao gồm các quy định pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau, như pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, pháp luật hải quan, pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật tố tụng hành chính, pháp luật tố tụng hình sự... Các quy phạm pháp luật này có thể được phân loại thành hai nhóm chính: pháp luật nội dung, quy định về quyền và nghĩa vụ, và pháp luật hình thức, quy định về trình tự, thủ tục bảo vệ quyền.

2.4. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo các điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia

2.4.1. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển vượt bậc và hoạt động giao thương kinh tế toàn cầu ngày càng mở rộng, nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng đã thúc đẩy các quốc gia thiết lập những chuẩn mực và quy tắc ứng xử chung trong lĩnh vực SHTT. Hệ quả tất yếu là hàng loạt các điều ước quốc tế liên quan đến SHTT và các đối tượng của quyền SHTT đã được ký kết và không ngừng hoàn thiện. Các điều ước quốc tế này đóng vai trò là nền tảng pháp lý vững chắc cho hoạt động bảo hộ và bảo vệ quyền SHTT trên phạm vi toàn cầu. Luận án đã điểu qua nội dung bảo vệ quyền

SHTT đối với nhãn hiệu được đề cập đến trong một số điều ước quốc tế như Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN năm 1883, Hiệp định TRIPS năm 1994, Hiệp định CPTPP năm 2018, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU 2019... đồng thời phân tích quy định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu của một số quốc gia như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc... Từ đó có thể rút ra một số kinh nghiệm mang tính tham khảo và đề xuất cho Việt Nam.

2.4.2. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật một số quốc gia

Qua việc nghiên cứu pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu của một số quốc gia trên thế giới, có thể thấy rõ xu hướng chung là các quốc gia đều đã và đang tiếp tục xây dựng hệ thống pháp luật bảo vệ quyền một cách chặt chẽ và nghiêm minh đồng thời không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan bảo vệ quyền SHTT quốc gia. Từ đó, có thể rút ra một số kinh nghiệm mang tính tham khảo cho Việt Nam.

Kết luận chương 2

Chương 2 đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận nền tảng về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đồng thời phân tích sâu sắc hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này ở cả bình diện quốc tế và quốc gia. Qua quá trình nghiên cứu, luận án đã hệ thống hóa các khái niệm cơ bản, làm sáng tỏ bản chất và vai trò đặc biệt quan trọng của bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong hoạt động thương mại và đời sống kinh tế - xã hội. Những vấn đề lý luận và phân tích pháp luật được trình bày trong chương 2 là nền tảng vững chắc cho việc nghiên cứu các vấn đề thực tiễn và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam trong các chương tiếp theo của luận án.

Chương 3

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Thực trạng quy định pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Nghiên cứu sẽ đi sâu tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành, thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu để thấy được những ưu điểm, hạn chế của mỗi biện pháp, tìm ra nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và phát huy hiệu quả hoạt động của từng biện pháp. Trước khi đi cụ thể vào từng biện pháp bảo vệ, Luận án thấy cần thiết phải xem xét quy định pháp luật hiện hành về quyền SHTT đối với nhãn hiệu – là đối tượng trực tiếp mà các quy định về biện pháp bảo vệ quyền này hướng tới.

3.1.1. Thực trạng pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

3.1.1.1. Về đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Đối tượng của quyền SHTT đối với nhãn hiệu được xác định chính là nhãn hiệu đang được Nhà nước ghi nhận bảo hộ thông qua Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Luật SHTT không chính thức đưa ra định nghĩa về nhãn hiệu nhưng với quy định giải nghĩa về chức năng, mục đích của nhãn hiệu “là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau” trong Khoản 16, Điều 4. Để cụ thể hoá nội hàm của nhãn hiệu, Khoản 1, Điều 72 Luật SHTT về quy định điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ “là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc, hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ hoạ”.

3.1.1.2. Về chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Chủ sở hữu quyền SHTT đối với nhãn hiệu là chủ sở hữu nhãn hiệu được Cục SHTT công nhận và ghi nhận trên văn bằng bảo hộ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu). Điều 121 Luật SHTT quy định

“Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp” trong đó chỉ rõ “*Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng*”. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo Điều 121 Luật SHTT có thể là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký và được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, dù theo hình thức nộp đơn trực tiếp tại Việt Nam hay nộp đơn thông qua hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam. Chủ sở hữu quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể là tổ chức, cá nhân đơn lẻ cũng có thể là các đồng chủ sở hữu trong trường hợp nhãn hiệu được đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ cho nhiều hơn một chủ sở hữu.

3.1.1.3. Về nội dung và giới hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

** Nội dung quyền SHTT đối với nhãn hiệu*

** Giới hạn quyền SHTT đối với nhãn hiệu*

3.1.1.4. Về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

3.1.1.5. Về một số trường hợp không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

3.1.2. Thực trạng quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự ở Việt Nam

3.1.2.1. Thẩm quyền áp dụng biện pháp dân sự trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 198 Luật SHTT, một trong số các quyền tự bảo vệ mà chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể lựa chọn là khởi kiện ra Toà án để yêu cầu bảo vệ quyền của mình khi bị xâm phạm. Tiếp theo đó, tại Khoản 2, Điều 200 Luật SHTT ấn định thẩm quyền áp dụng biện pháp dân sự trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là Toà án. Toà án là cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp dân sự, ngoài ra trong trường hợp cần thiết thì Toà án còn có thể áp dụng biện pháp bổ sung là biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định pháp luật. Khi tiến hành biện pháp dân sự trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, Toà án cần phải tuân thủ theo thủ tục tố tụng được quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Thẩm quyền của Toà án theo pháp luật hiện hành được phân định

theo các tiêu chí: (i) thẩm quyền theo cấp Toà án; (ii) thẩm quyền theo loại vụ việc; (iii) thẩm quyền theo địa hạt (lãnh thổ).

3.1.2.2. Điều kiện khởi kiện trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Kết nối các quy định ghi nhận quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu cũng như quy định về bảo vệ quyền này theo pháp luật hiện hành, có thể thấy rằng để tiến hành khởi kiện tại Toà án, chủ thể quyền – nguyên đơn – phải thoả mãn những điều kiện nhất định.

3.1.2.3. Về chứng cứ, nghĩa vụ chứng minh và giám định nhãn hiệu

3.1.2.4. Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

3.1.2.5. Về các chế tài dân sự được áp dụng trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu

3.1.3. Thực trạng quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính ở Việt Nam

Trong bối cảnh hiện nay, biện pháp hành chính đang là lựa chọn ưu tiên của đa số chủ thể quyền khi có yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam. Mặc dù không thể phủ nhận những ưu điểm nhất định mà biện pháp hành chính mang lại song cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, hiệu quả của việc xử lý xâm phạm nhãn hiệu bằng con đường hành chính vẫn chưa thực sự đảm bảo đầy đủ quyền lợi của chủ thể bị xâm phạm và còn tồn tại nhiều bất cập đáng lưu ý. Những hạn chế và bất cập này sẽ được phân tích và làm rõ thông qua việc đi sâu tìm hiểu thực trạng bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính trong các phần chi tiết.

3.1.3.1. Thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Khoản 3, Điều 200 Luật SHTT quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính trong xử lý hành vi vi phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP. Theo đó, thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính của từng cơ quan sẽ tùy thuộc từng cấp quản lý và mức xử phạt áp dụng.

Pháp luật quy định năm cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính bao gồm: cơ quan Thanh tra, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân các cấp. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Nội dung cụ thể về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu của các cơ quan như sau:

- (i) Cơ quan Thanh tra
- (ii) Cơ quan Quản lý thị trường
- (iii) Cơ quan Hải quan
- (iv) Cơ quan Công an
- (v) Ủy ban nhân dân

3.1.3.2. Về điều kiện áp dụng biện pháp hành chính trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

3.1.3.3. Về các chế tài hành chính được áp dụng trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu

3.2. Thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, các chuẩn mực hội nhập quốc tế, bao gồm cả lĩnh vực sở hữu trí tuệ, ngày càng được thực thi và đi vào đời sống kinh tế - xã hội ở mọi địa phương và vùng miền trên cả nước. Đặc biệt, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, việc bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cá nhân và tổ chức, vượt trội hơn so với các đối tượng quyền khác.

3.2.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, việc bảo vệ tài sản trí tuệ chủ yếu được thực hiện thông qua các biện pháp dân sự, với hệ thống tư pháp đóng vai trò trung tâm. Các cơ quan hành chính khác thường chỉ đảm nhiệm các biện pháp ngăn chặn ban đầu nhằm đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động bảo vệ quyền. Quan điểm phổ biến tại các quốc gia này là ưu tiên và đánh giá cao hiệu quả của biện pháp dân sự trong bảo vệ tài sản trí tuệ hơn so với biện pháp hành chính và hình sự. Điều này xuất phát từ việc biện pháp dân

sự được cho là đảm bảo tốt hơn trình tự, thủ tục công khai, minh bạch và công bằng, tạo điều kiện cho các bên tham gia tố tụng dân sự thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình tại Tòa án. Đồng thời, biện pháp dân sự cũng đảm bảo các nguyên tắc và thủ tục tố tụng được thực hiện một cách đầy đủ, có hệ thống, xác định rõ ràng chức năng, thẩm quyền của cơ quan và người tiến hành tố tụng, cũng như thẩm quyền của mỗi cấp Tòa án trong việc giải quyết các vụ việc dân sự. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam cho thấy, việc giải quyết các vụ án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Tòa án bằng biện pháp dân sự vẫn chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

3.2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính

Trong số các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, biện pháp hành chính hiện đang được áp dụng phổ biến nhất để xử lý các hành vi xâm phạm. Sau khoảng 20 năm kể từ khi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có hiệu lực, nhìn chung hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính đã ghi nhận nhiều thay đổi, tuy nhiên, sự khác biệt về hiệu quả trên thực tế vẫn chưa thực sự đáng kể.

3.3. Đánh giá những vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

3.3.1. Những vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

3.3.2. Những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Kết luận chương 3

Từ những phân tích về thực trạng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu thông qua hoạt động xét xử các vụ án dân sự cũng như những vụ việc được xử lý hành chính trong thời gian qua cho thấy biện pháp hành chính hiện đang được áp dụng phổ biến nhưng chưa đủ sức răn đe và thiếu cơ chế bồi thường hiệu quả; biện pháp dân sự, dù có ưu điểm về khả năng bồi thường, lại gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, thời gian và chứng minh thiệt hại. Thêm vào đó, những hạn chế về nguồn lực của cơ quan thực thi, sự thiếu nhất quán trong nhận thức và áp dụng pháp luật giữa các cấp, ngành, cùng với ý thức chưa cao của cộng đồng và một bộ phận chủ thể quyền, đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung của công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam. Chương này đồng thời cũng chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế, bất cập kể trên. Những phân tích này sẽ là nền tảng vững chắc cho việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị mang tính xây dựng trong Chương 4 của Luận án.

Chương 4

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM

4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/8/2019 theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg đã khẳng định rõ nhiệm vụ, giải pháp về rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; bảo đảm các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp tính chất dân sự của quyền sở hữu trí tuệ; nghiên cứu, đề xuất chế tài xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đủ sức răn đe và chú trọng chống hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ. Những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh trong Chiến lược cho thấy tầm quan trọng của hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Để hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cũng như nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển đất nước, cần quán triệt những định hướng cơ bản sau:

4.1.1. Thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nói riêng

4.1.2. Phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam

4.1.3. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật

4.1.4. Bảo đảm tính đúng đắn, công bằng trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

4.1.5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, cân bằng lợi ích của người tiêu dùng, lợi ích của toàn xã hội

4.1.6. Bảo đảm tính hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

4.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

4.2.1.1. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật cụ thể về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

4.2.1.2. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính

4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

4.2.2.1. Tăng cường năng lực của cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính

4.2.2.2. Nghiên cứu đưa vào hoạt động Tòa án chuyên biệt về sở hữu trí tuệ

4.2.2.3. Tăng cường các hoạt động thông tin về sở hữu trí tuệ, củng cố và nâng cao vai trò của các hội về sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng

4.2.2.4. Nâng cao ý thức thức tự bảo vệ quyền của chủ thể quyền và nhận thức của người tiêu dùng

Kết luận chương 4

Chương 4 của Luận án đã trình bày một cách có hệ thống các định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam, dựa trên những phân tích về lý luận và thực trạng đã được làm rõ trong các chương trước. Các định hướng và giải pháp này được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam.

KẾT LUẬN

Luận án "*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay*" đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam. Trên cơ sở phân tích sâu sắc thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng, luận án đã chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các định hướng và giải pháp mang tính đồng bộ nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

DANH MỤC
CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Vũ Thị Phương Giang “*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính ở Việt Nam hiện nay*”, Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, số 02/2023
2. Vũ Thị Phương Giang “*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự*”, Tạp chí Cộng sản điện tử, đăng ngày 21/3/2023.